

נחתם ביום: 4.5.2025

בבית המשפט המחוזי
בבאר שבע

ת.א. 71103-03-25

בקשה מס' 1

קבוע לדיון ליום 14.5.25 שעה 13:30

בפני כב' השופט עמית כהן

בעניין שבין:

1. מרבה מלונאות בע"מ ח.פ. 515514529

2. מרבה פופולר בע"מ ח.פ. 515909430

3. ד"ר אדו אלט מומחה למחלות חניכיים בע"מ, ח.פ. 515109015

4. ד"ר אדו אלט

מרח' הסיפן 52, רמת השרון 4724852

דוא"ל: idoerio@zahav.net.il; נייד: 050-8804323

ע"י ב"כ עוה"ד גיא נאמן (מ.ר. 40707) ו/או ענבל אלקיים (מ.ר. 42902)

ו/או אורן שהרבני (מ.ר. 66317) אח'

ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עורכי דין

ממגדל הרצוג, רחוב יצחק שדה 6, תל-אביב 6777506

טל': 03-6922020; פקס': 03-6966464

דוא"ל: regevs@herzoglaw.co.il

המבקשים

- נגד -

1. ראובן (רובי) חן, ה

2. סיגלית חן, ה

שניהם מרחוב ירושלים 652 כניסה 1, אילת

3. שמי-אל אלקטריק אילת בע"מ, ח.פ. 514876465

עין נטפים 12, אילת 8825306

ע"י ב"כ עו"ד יעקב בטש ו/או אייל שווגר ו/או אח'

ממשרד בטש ושות', עורכי דין

מרח' דרך מנחם בגין 52 (מגדל סונוול קומה 18), תל אביב 6713701

טל': 03-7788666; פקס': 03-7788667

דוא"ל: jacob@battashlaw.com, eyal@battashlaw.com

המשיבים

הודעה מטעם המבקשים בעניין מועדים חלופיים לדיון בבקשת

הסעד הזמני, ובקשה בעניין מועד הדיון

בהמשך להחלטות בית המשפט הנכבד מיום 10.4.25 (בהתייחס לבקשת המבקשים דנן לשינוי מועד דיון (לרבות הקדמה) מאותו יום), ולהחלטה הנוספת מיום 28.5.25 באותו עניין, בה התבקשו הצדדים בין היתר להציע "מועדים מוסכמים רבים בחודשים מאי ויוני", מתכבדים המבקשים ליתן הודעת עדכון מטעמם, כדלקמן:

1. לאור החלטות הביניים האמורות לעיל, ובשים לב ליפוי הכוח לייצוג משפטי שהגישו המשיבים לתיק ביום 21.4.25 - פנו המבקשים לב"כ המשיבים ביום 28.4.25, בבקשה לקבלת מועדים מתואמים לקיום הדיון שלא ביום 14.5.25, תוך שהציעו מועדים רבים לקיום הדיון בחודש מאי ויוני:

מאי: 6, 7, 8, 11, 13, 22, 26, 28, 29

יוני: 9-12

2. המשיבים מצדם, הציעו מועדים מעטים בלבד, כדלקמן:

א. בחודש מאי הוצעו 2 מועדים בלבד (26 ו-27 למאי). מבין 2 מועדים אלו, רק אחד (26 במאי) חופף לתאריכים האפשריים שהוצעו על ידי המבקשים, ואשר נראה כי אינו אפשרי מבחינת יומן בית המשפט הנכבד ביום זה.

ב. בתחילת חודש יוני הוצעו 2 מועדים בלבד (4-3 ליוני) שמראש אינם בין המועדים האפשריים לתאום מבחינת המבקשים שנשלחו בהודעת הדוא"ל (יצוין כי המצהיר מטעם המבקשים המבקש 4 ד"ר אלט נמצא בחו"ל בתאריכים אלו).

ג. וכן הוצעו המועדים 16-19 ליוני, שהינם מאוחרים ביותר מחודש ממועד הדיון שנקבע במקור ליום 14.5.25.

• העתק תכתובת דוא"ל בין ב"כ המבקשים לבין ב"כ המשיבים בעניין מועד הדיון בבקשה דנן, מצ"ב להודעת עדכון זו **כנספת 1**.

3. הנה כי כן, נראה כי בפרק זמן של למעלה מחודש החל מיום 6.5.25 (המועד המוקדם ביותר האפשרי בחודש מאי מבחינת המבקשים בשים לב למועד להגשת תשובת המשיבים לבקשה לסעד זמני הקבוע להיום, 4.5.25) ליום 12.6.26 - המשיבים מציעים רק 4 מועדים אפשריים לדיון מבחינתם, אשר רק אחד מהם חופף לאפשרויות רבות שהציעו המבקשים, וללא נימוק ענייני למיעוט מועדים אפשריים אלו; וגם מועד זה חל ביום בו יומן בית המשפט הנכבד נחזה כלא מאפשר את קיום הדיון.

4. מעשית נראה כי המשיבים מנסים להציב עובדה כי הדיון יתקיים רק באמצע חודש יוני או לאחר מכן, קרי דחיית הדיון בלמעלה מחודש, פרק זמן שאינו סביר לדעת המבקשים בנסיבות העניין שעסקינן בבקשה לסעדי זמניים / עיקולים.

5. זאת ועוד. ניגוד עניינים לכאורה בו מצוי משרד ב"כ המשיבים - לא למותר לציין כבר עתה וברקע לאמור לעיל, כי לטענת המבקשים, משרד ב"כ המשיבים מצוי לכאורה בניגוד עניינים למולם בנטילת ייצוג המשיבים בהליך זה, וקיימת מניעת מבחינה אתית כי ייטול על עצמו את הייצוג המשפטי כנגד המבקשים לרבות בבקשת הסעד הזמני דנן.

כל זאת, כמפורט במכתב המבקשים לב"כ המשיבים מיום 28.4.25 (המצ"ב **כנספת 2**, ללא נספחיו), שתמציתו:

א. ראשית. התביעה דנן מושא הבקשה לסעד זמני, הינה (כקבוע בתביעה עצמה) המשך הליך משפטי שנוהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) במסגרת ת"א 12-11872-20. באותו הליך נטל על עצמו בשלב מסוים משרד ב"כ המשיבים דכאן את הייצוג של אותם המשיבים, אולם התפטר מהייצוג בתוך זמן קצר, וזאת לכאורה בשל אותו ניגוד עניינים בו היה מצוי ובהמשך לפנייה דומה שקיבל מאת המבקשים דכאן, גם כן באותו הליך.

ב"כ הנתבעים:

- 1
- 2 אנחנו לא מעוניינים להעמיק את המחלוקות בין הצדדים. לכן, בעצה אחת עם הלקוחות הגענו
- 3 למסקנה שאנחנו לא נייצג. אני רוצה לציין שידוע לי שה"ח חן כבר פנו לברר באשר לייצוג חדש.
- 4 אני אמנם כאן אורח לרגע - ואני מחזיק בדעה שכדאי שהצדדים יפנו לגישור. פניתי לחברי והוא לא
- 5 פסל את זה על הסף.

ב. הרקע למתואר הינו בין היתר, שמשרד בטש ועו"ד בטש (1) ייצגו את המבקשים בעבר, ובעלי מידע עודף קונקרטי בסוגיות שבתביעה וכן ובהכרח וכמתחייב יידרשו ליתן עדות בתביעה שבכותר - גם לשיטת המשיבים עצמם מכתבי טענותיהם האחרים (כמפורט במכתב המבקשים מיום 28.4.25), ובוודאי לשיטת התובעים - ומכאן, שלא ניתן כי ייצג. (2) ייצגו בשנת 2019 את המבקשת 1 חברת מרבה מלונאות, בעסקה להעברת מניותיה. לרבות עמדת בקשר ו/או שיתף פעולה עם המבקשים 3-4, חברת ד"ר אלט ו-ד"ר אלט (הבעלים בשרשור של מרבה מלונאות), ונחשף ו/או קיבל מידע אודותם, על כל המשתמע מכך. (3) ייצגו בשנים 2019-2020 את המבקשת 2 חברת מרבה פופולר, בהליך ת"א (שלום אילת) 53645-12-19 **מרבה פופולר מסחר בע"מ נ' אשר זהר ואח'.** (4) בהמשך במהלך שנת 2020 התנגד עו"ד בטש לבקשה להחלפת ייצוג משפטי מטעם המבקשת 2, לרבות הגשת טען ביניים מטעמו, אולם בסופו של דבר, **ביום 23.12.2020**, התקבלה החלטת בית משפט השלום באילת, אשר דחתה את התנגדותו להחלפת הייצוג המשפטי תוך מתיחת ביקורת על קו הטיעון שהעלה. (5) בידי המבקשים עדויות, לרבות שיחות (גם כמתועד) של עו"ד בטש עם המבקש 4 ד"ר אלט כמייצג בנושאים הללו (לרבות, בנושאי המרמה של ה"ח חן נשוא התביעה). (6) בימים 28.10.2019 ו-3.11.2019, העביר ד"ר אלט מחשבונו הפרטי סך של 40,000 ₪ ו-5,200 ₪ (בהתאמה), לחשבונו של עו"ד יעקב בטש, כהלוואה למר רובי חן, עבור ערובה להבטחת הוצאות הצד השני בתביעה בתיק ת.א 45303-06-18 מג"ק סרביס אילת וראובן חן נ' רפידן אילת ואח' - סכום זה לא הושב ע"י משרד בטש עד ימים אלו, והוא נכלל בסכומים הנתבעים בתביעה דנן (ואף בבקשת הסעד הזמני). ועוד וכמפורט במכתב המצורף.

6. לאור טענות אלו (כמוצג לעיל בתמצית, וכמפורט במכתב המבקשים לב"כ המשיבים מיום 28.4.25), לרבות בשים לב כי עו"ד בטש ומשרד עו"ד בטש כבר מצאו לנכון להתפטר מהייצוג המשפטי של המשיבים בהליך במחלקה הכלכלית (**שהוא נשוא התביעה שבכותר**) לנוכח טענות כמעט זהות שעלו שם כנגדם, מעידה לכאורה על הבעייתיות הרבה (לשון המעטה) בייצוגם בהליך זה, כאשר המבקשים הודיעו כי ככל שב"כ המשיבים ממשרד בטש לא יודיעו על הפסקת הייצוג, בכוונתם לנקוט בהליכים בוועדת האתיקה בעניין זה [לצד הליכים שכבר מתקיימים עקב תלונה שהוגשה ע"י המבקשים, וכמפורט במכתב המצורף].

7. הנה כי כן, המבקשים סבורים כי דחיית מועד הדיון בלמעלה מחודש (ובפרט הצעת 2 מועדים בלבד לקיום הדיון בחודש מאי, והדברים ברורים) הינה בלתי סבירה בנסיבות העניין.

8. לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על שינוי מועד הדיון לאחד מהמועדים החלופיים שהוצעו לעיל מצד המבקשים כאמור בסעיף 1 להודעה זו (בעדיפות למועדים בחודש מאי), במידת האפשר ובכפוף ליומנו.

 _____ אורן שהרבני, עו"ד	 _____ גיא נאמן, עו"ד
הרצוג פוקס נאמן ושות', עורכי דין ב"כ המבקשים	